އަޙްމަދު ލަޠީފް ވ. މަރްޔަމް ޖަނާން މުންއިމް

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 31 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2025/SC-A/17 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ 24 ސެޕްޓެމްބަރު 2026

Ahmed Latheef v. Mariyam Janan Munnim

ޝަރީޢަތުން ހަބްސްކުރާ ހުކުމާ ލިޔުމުގެ ބަޔާންކުރާގޮތުގެ ސުވާލު އުފެދިއްޖެނަމަ އެ ލިޔުމަކީ ބަޔާނަ ލިޔުމެއްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ޒިންމާ އޮންނަނީ އެ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ބޮލުގައި ކަމާއި، ލިޔުމުގެ އަސްލު ހުށަހަޅައިގެން ކޯޓަށް ނަންގަވައިދީނަމަ އޭގެ އިސްތިއުނާފު ބަލާކުރުމުގެ ނުކުތާއެއް ނުކުރެވޭނެ ކަމާއި، ދަލީލުތަކުގެ ފުރިހަމަކަން ހުރިހާ ނުކުތާއެއް އިސްތިއުނާފުގައި ނަގާނީ އިސްތިސްނާ ޕާޓީތަކުގެ ހަމަ ކަމަށް ކަށަވަރުކޮށްދީ 13 ޖޫން 2007 ގައި ވެވިފައިވާކަމަށް ބުނާ އެއްބަސްވުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ލިޔުމެއް ނޫންކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/HC-A/04 ފައިސަލާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތް ބާތިލުކޮށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އިސްތިއުނާފު ނިންމާފައިވެއެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ޙަޤީޤަތްތައް

މިއީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/HC-A/04 ފައިސަލާ އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށްޓަކައި ސ.ފޭދޫ، ކުރީބައިން، އަޙްމަދު ލަޠީފުގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން، މި ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2025/SC-A/17 ފައިސަލާއިން ބެލި އިސްތިއުނާފީ މައްސަލައެކެވެ. މި ފައިސަލާގައި އިސްތިއުނާފު ރައްދުވަނީ ކ.މާލެ، ހ.ކޯޒީރައުންޑް، މަރްޔަމް ޖަނާން މުންއިމްގެ މައްސަލައެވެ.

ހ.ކޯޒީރައުންޑް، ޢާބިދާ އީސާގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައި އޮތް ހ.ކޯޒީރައުންޑް އަށް ކިޔާ ބަނގުރާ ގޯތީގައި ހިމެނޭ 621 (ހަސަތޭކަ އެކާވީސް) އަކަފޫޓުގެ ބިމުގައި އިމާރާތެއް ކުރުމާގުޅޭ ގޮތުން އަޙްމަދު ލަޠީފާއި ޢާބިދާ އީސާގެ ދެމެދު އެއްބަސްވެފައިވެއެވެ، 16 އޮގަސްޓު 2007 ގައި އެ އެއްބަސްވުން (މަދަނީ ކޯޓުގެ ނަންބަރު MC/C-235/2007 އެއްބަސްވުން) މަދަނީ ކޯޓުގައި ރަޖިސްޓަރީކުރެވިއެވެ. އެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން، އަޙްމަދު ލަޠީފުގެ ފައިސާއިން އޭނާގެ އަމިއްލަ ހަރަދުގައި އިމާރާތް ބިނާކޮށްދެއްވުމަށް، އެ ބިނާގައި 05 (ފަހެއް) ބުރީގެ ފްލެޓްސްއެޕާޓްމަންޓް 3 (ތިނެއް) ފްލެޓް އޭނާއަށް ދިނުމަށް، ޢާބިދާގެ ފަރާތުން އިމާރާތްކުރުމަށް ހަރަދުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 01 ޖޫން 2007 އިން ފެށިގެން މީލާދީ 15 (ފަނަރަ) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އިމާރާތުގެ ފުރަތަމަ އަދި ދެވަނަ ބުރި އަޙްމަދު ލަޠީފަށް ދިނުމަށް ޝަރުޠުކޮށްފައިވެއެވެ.

އެއަށްފަހު، 03 ސެޕްޓެމްބަރު 2007 ދުވަހު ޢާބިދާ އީސާ އާއި އަޙްމަދު ލަޠީފާ ދެމެދު އިތުރު އެއްބަސްވުމެއް ވެއެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން، އިމާރާތް ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ ބިމުގެ ބޮޑުމިން 621 (ހަސަތޭކަ އެކާވީސް) އަކަފޫޓުން 86 (އަށްޑިހަ ހައެއް)

އަކަފޫޓު އުނިކޮށް، މި ބަދަލާ ގުޅިގެން އަޙްމަދު ރަޝީދަށް ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގައި އިމާރާތުގެ ގްރައުންޑް ފްލޯރގެ ހުރިހާ މަސައްކަތްކޮށް ޖާބިރު އީސާގެ އަމިއްލަ ހަރަދުގައި ކޮށް ނިންމުމަށް އޭނާ އެއްބަސްވެފައިވެއެވެ. 15 އޮގަސްޓް 2008 ގައި ޖާބިރު އީސާ ނިޔާވުމުން، އޭނާގެ ވާރިސުންގެ މައްޗަށް ގޮސް ތަރިކައިން ކޮށްދިނުމަށް ކުރިއަށްގެންދިޔައެވެ. ވާރިސުންގެ ތެރެއިން އަޙްމަދު ރަޝީދު 15 ނޮވެންބަރު 2011 ގައި ނިޔާވުމާ ގުޅިގެން، ގޯތީގެ 720.33 (ހަތްސަތޭކަ ވިހި ޕޮއިންޓް ތިރީސް ތިނެއް) އަކަފޫޓުގެ ބިމާއި އެ ބިމުގައިވާ ނުއުފުލޭ މުދާ އަލްމަރްޙޫމް އަޙްމަދު ރަޝީދުގެ ވާރިސުންނަށް އައްޔަން ކޯޓުން "ސ.ޖީމާ" މި ނަމުގައި ވަކި ގޯއްޗެއްގެ ބަޔަކަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވެއެވެ. އަޙްމަދު ރަޝީދުގެ ވާރިސުން އިމާރާތްކުރުން، ފަސްޓް ފްލޯރ އަދި ސެކަންޑް ފްލޯރ ޖާބިރު އީސާގެ ވާރިސުން ބޭނުންކުރަމުން ގެންދަނީ އަޙްމަދު ރަޝީދުގެ ވާރިސުންގެ ސ.ޖީމާ އެވެ ކިޔާ ގޯތީގެ ބައެކެވެ.

16 އޮގަސްޓް 2007 ގެ އެއްބަސްވުމުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަރުތު އުވައިލުމަށް އަޙްމަދު ރަޝީދުގެ ވާރިސުންގެ ފަރާތުން 2018 ވަނަ އަހަރު ސިވިލް ކޯޓުގައި ދައުވާކުރުމުން، ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 3697/Cv-C/2018 ޤަޟިއްޔާއިން ޙުކުމްކޮށްފައިވަނީ އެ އެއްބަސްވުމަކީ ބާޠިލް އެއްބަސްވުމެއް ކަމަށް ކަނޑައެޅުން ނުކޮށް ކަމަށާއި، ފުރަތަމަ އަދި ދެވަނަ ފަރާތް ހުށަހެޅުމުގައި އަޙްމަދު ރަޝީދާއި އަންގާން ޖެހޭ ނޫން ކަމަށެވެ. އެ ނިންމުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމުން، އެ ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/HC-A/599 ޤަޟިއްޔާއިން ޙުކުމްކޮށްފައިވަނީ ސިވިލް ކޯޓުގެ ޙުކުމަކީ ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

އޭގެ ފަހުން، 16 އޮގަސްޓް 2007 ގެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމާއި، އަޙްމަދު ރަޝީދުގެ ބަދަލުގެ ދަރިކަލުންނާ 02 (ދޭއް) ފަރާތް ހުސްކޮށް ހަވާލުކުރުމަށް އަންގައި މަޙްކަމާ ޖަވާބު މުއްދަތު 21 އޮގަސްޓް 2022 ގައި އަޙްމަދު ރަޝީދު އަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވިއެވެ. އަދި 12 ސެޕްޓެންބަރު 2022 ގައި ފޮނުވި އިތުރު ސިޓީއެއްގައި، ފުރަތަމަ ފަރާތުން ދުވާލަކަށް 750/-ރ. (ހަތްސަތޭކަ ފަންސާސް ރުފިޔާ) ގެ މަގުން އަދި ދެވަނަ ފަރާތުން ދުވާލަކަށް 433/-ރ. (ހަތަރުސަތޭކަ ތިރީސް ތިނެއް ރުފިޔާ) ގެ މަގުން ކުލި ހަވާލުކޮށްދިނުމަށް އެދިފައިވެއެވެ. އެ ސިޓީތަކަށް ޖަވާބު ނުދިނުމުން އަޙްމަދު ރަޝީދުގެ ވާރިސުން ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު CVC-2022-3275 ދަޢުވާ

އެ މައްސަލައިގައި އަޙްމަދު ރަޝީދުގެ ވާރިސުން އެދިފައިވަނީ އިމާރާތުގެ ފުރަތަމަ އަދި ދެވަނަ ފަރާތް ބޭނުންކުރުމުގެ ހައިސިއްޔަތުން އޮތްހާ ދުވަހަކަށް ކުލި ކަނޑައަޅައިދިނުމަށެވެ. އަޙްމަދު ރަޝީދު ބަޔާންކުރައްވާ ގޮތުން، 13 ޖޫން 2007 ގައި އަޙްމަދު ރަޝީދާއި ޖާބިރު އީސާއާއި އިތުރު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރައްވާފައި، އިމާރާތުގެ ފުރަތަމަ އަދި ދެވަނަ ފަރާތް އިތުރު އެއްވެސް ކުލިއެއް ނުދައްކައި އިތުރު 03 (ތިނެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް އަޙްމަދު ރަޝީދަށް ބޭނުންކުރުމަށް ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ. މަޙްކަމާ ޖަވާބުދޭ ފަރާތުން ކުލި ނުދައްކައިގެން ބޭނުންކުރަމުންދާކަމަށް، ދަޢުވާ ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފައިވަނީ 13 ޖޫން 2007 ގައި ވެފައިވާ ކަމަށް ބާޠިލްކޮށް އަޙްމަދު ރަޝީދު ހުސްކޮށް ހަވާލުކުރުމަށް އެއްބަސްވުމަކީ ބަޔާނާ އެއްބަސްވުމެއް ކަމަށް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވާ ކަމަށާއި، އަޙްމަދު ރަޝީދުގެ ވާރިސުން ބަހައްޓާފައި ހުރި ތަކެތި ނަގައި ދޫކޮށް 10 ޖަނަވަރީ 2024 ގެ ކުރިން ހުސްކޮށް، އެ ބިމެއް މަރުޙަލާ ޢަދާލަތް ހަވާލުކުރުމަށާއި، މަދަނީ ކޯޓުގެ ނަންބަރު MC/C-235/2007 އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު 31 ޖުލައި 2022 ގައި ހަމަވުމަށްފަހު ބޭނުންކުރައްވާ ދުވަސްތަކަށް ފުރަތަމަ ފަރާތުން

ދުވާލަކަށް -/750 ރ. ގެ މަގުން އަދި ދުވަހަކު ޖޫރިމަނާއަށް ދުވާލަކަށް -/433ރ. ގެ މަގުން ކުލި ދައްކަންޖެހޭ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، 10 ޑިސެންބަރު 2023 އާއި ހަމައަށް ޖުމުލަ ދައްކަންޖެހޭ -/586,768ރ. (ފަސްލައްކަ އަށްޑިހަހަހާސް ހަތްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް އަށް ރުފިޔާ) ދައްކައި ހަމަޖައްސަދިނުމަށާއި، ސަރުކާރުގެ ހަރަދުގެ ގޮތުގައި -/40,000ރ. (ސާޅީސް ހާސް ރުފިޔާ) ދައްކައި ހަމަޖައްސަދިނުމަށް އަމުރުކުރު ޙުކުމެއް އެދިގެންނެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުން މިފަދައިން ނިންމާފައިވަނީ، މި އެއްބަސްވުމުގެ ބަރުދަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން މަސައްކަތް ހިންގުމަށް ރައްދުވާ ފަރާތަށް ކޯޓު ސޫރަތުން ޢަބްދުއްﷲ ޙަމީދު އާ. ޢުމަރު ހޯމްލީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ފުރުޞަތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުން ބޭނުންކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު، އެ އެއްބަސްވުމަށް ބައިންފާރު ކަމަށް ބެލިދާނެފަދަ އެއް އެއްބަސްވުމެއް ދާއިރާއާ ޝަރުޠު އެއްބަސްވުމެއް ނުދެކެވޭ ކަމުގައިވާތީ ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ އެއްބަސްވުމުގެ ނަންބަރު ހުކުމަށް، ފާރިތަކާ ތަސައްރުފުގެ ހުރިހާ ދަރަނިތަކުގެ ގޮތުގައި ނަގައިދިނުމަށް ދަޢުވާ ކުރިމަތީ ޤާނޫނުގެ 326 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އަށް ބަލާއިރު އެ ހާލަތަކީ ބައިވެރިވީ ކަމަށް ބެލޭ ހާލަތުގައި ކަމާއި، ހަމަތު ދަރުމަގައި ހުރިހާ އާދަޔާ ޚިލާފު ސަބަބެއް ނުވަތަ ސުލޫކު އަޚްލާޤީ ޕްރޮސެސްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެން، އަބްދުލް ރަޙީމްގެ ފަރާތުން އެކަން ކަނޑައަޅާފައިވާތީއެވެ.

ރިވިއުއްޔާގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/HC-A/04 ޤަޟިއްޔާ

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނިންމުން އަބްދުލް ރަޙީމްގެ ފަރާތުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރުމުން، އެ ކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފައިވަނީ ސިވިލް ކޯޓުގެ ޙުކުމަށް ތާއީދުކޮށްފައެވެ. އަބްދުލް ރަޙީމްގެ ފަރާތުން ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ 04 (ހަތަރެއް) އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއެވެ. ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުމުގައި އޭގެ ތެރެއިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނުކުތާތަކާއި ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ދިރާސާކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

1. ފުރަތަމަ ނުކުތާގައި އޮތީ، ސިވިލް ކޯޓުން 13 ޖޫން 2007 ގެ އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުޠުތަކަށް ކަރަފުރުޓަކުރެވިފައިވަނީ އެޕާޓްމަންޓް މަސައްކަތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމީ، އެ ނިންމުމަކީ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ 2 ވަނަ ނަންބަރާ ޚިލާފު ނިންމުމެއް ކަމުގައެވެ. ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، ސަރުކާރަށް ދަބަސްވެރި ހުކުމަކާ ތިޔެވި ލިޔުމެއްގެ އެއްބަސްވުމާއި ގުޅިގެންދާނެ ސަބަބު އޮޅުވާލައިގެން، އެ ލިޔުމަކީ އެއްބަސްވުމުގެ ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚިލާފު ކަމަކަށް ނުވާނެ ކަމުގައި ބެލިދާނެ ފަރާތްތަކުގެ ހިތުމުގައި ކަމާއި، އެ ލިޔުމެއްގެ އަސްލު ސަރުކާރުން ހަވާލުކޮށްފައިވާ ސިވިލް ކޯޓުން އެއްބަސްވުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމިފައިވާ ތަރަހައިގެ ގޮތުގައި ނިންމާފައިވާކަމެވެ. އަދި ހުއްދަދިނުމުގެ ތެރެއިން ހާލަތު ބާރަތު ކަމަށް ހުކުމްކުރުމުގެ ހަމަތަކާއި ދާއިރާއިން ފާހަގަކޮށް ކަމާއި، އެކަމާ އެއްބަސްވުމުގައި ސާފުކޮށް ބަޔާނެއް ނެތި ސާފުކޮށްފައިވާ ނުކުތާއެއްކަމާއި، އެއްބަސްވުމުގެ ސާފުކޮށް ބަޔާނެއް ނޯޓިސްކުރަން ޖަވާބުދާރީވާ ކަމަށް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ ތަރުޖަމާކޮށް ހުކުމްކުރާނެ ގޮތް ހަމަޖައްސަވަން ނިންމާފައިވާކަމަށް ހައިކޯޓުން ތަރުޖަމާކޮށް، ސިވިލް ކޯޓުން ހެދުމުގެ ފުރުޞަތު މަސައްކަތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާ ހިލާފުވެފައިވާ ކަމުގައި ބެލެވިދާނެ ނުކުތާ ކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައެވެ.

2. ދެވަނަ ނުކުތާގައި އޮތީ އަބްދުލް ރަޙީމްގެ ފަރާތުން ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާތައް ހުކުމްކުރުމުގައި ބެލުމެވެ. 13 ޖޫން 2007 ގެ އެއްބަސްވުމުގެ ބަޔާން އެއްބަސްވުމުގެ ނަންބަރުގައި ދަރަނި ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާކަމީ، އެއްބަސްވުމުގެ ތަރުތީބާއި ގޮތްގޮތުން ފާޑުކިޔުމެއް ބައިގަނޑު ބަޔާންކުރުމުގެ ފުރުސަތު ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްދީފައި ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވެއެވެ. އިވާރާގެ ސަރުކާރު އަދި ބަދަލާއި ގުޅިގެން ދެ ފަރާތުގެ މެދުގައި ވެފައިވާ

އެއްބަސްވުމަކީ 03 ސެޕްޓެންބަރު 2007 ގެ އެއްބަސްވުންކަމާއި، އެކަމުގެ މުޤާބިލު ހިލޭނޫން އެ އެއްބަސްވުމުގައިކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/HC-A/298 ޤަޟިއްޔާ އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފާޠިމަތު ޙުސައިން ވ. ފާޠިމަތު ޢަފްޝީނާ [2022] SC 72 މައްސަލައިގައި ކަނޑައަޅާފައިވާކަން ހައިކޯޓުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

3. ކުލި ހިސާބުކޮށްދީފައިވާ ގޮތާއި ގުޅުވައި ހުށަހެޅި ނުކުތާގައި އަޙްމަދު ތައުފީޤުގެ ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ކުލީގެ މިންވަރު ސިވިލް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަން އެސްޓިމޭޓްކޮށްފައިވަނީ ނަތީޖާކަމެވެ. އަޙްމަދު ތައުފީޤުގެ ފަރާތުން ކުލި ދައްކާފައިވާ ގޮތާއި ސިވިލް ކޯޓުގެ ބަޔާންތަކުން ބަދަލު ބޭނުންކުރުމުން ސަރުކާރުން ސާފުކޮށްދިނުމަށް ކަމުގައި، އެކަން ތަޢާރަފްކޮށްފައި އެދި މަޝްވަރާކޮށްގެން ޙުކުމްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދޭ، އެ ފުރުސަތަށްފަހުގެ ބައިސްކޯޓުން ހިފެހެއްޓި ނަގާ ބަދަލު، ހައިކޯޓު މަޝްވަރާގައި އެ ގަރާރު ކަނޑައަޅާފައި ނަޒަރުކޮށް ކަމުގައި ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅައިފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ހައިކޯޓު މަޝްވަރާގައި މަސްއޫލު ޤާނޫނުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަދި ކުރީގެ ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2747/Cv-C/2017 ޤަޟިއްޔާ ހިނގަމުން ދިޔައިރު، 19 މާރިޗު 2018 ގައި އަޙްމަދު ތައުފީޤު ދިނުމަށް ހުކުމްކޮށްފައެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އާދަމް ނަޝީދު ވ. ސީވާޓް ދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަދި ޢަބްދުﷲ ޢާރިފު ވ. އޭޝިއާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާކަމުން، އެ ޙައްޤު ހުރި ބަދަލުގައި ދަރަނިވެރިންނަށް ކަމަށް ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅައި، އެ ހުކުމުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ތަޠުބީޤުކުރެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުޠު އެއްބަސްވުމުގައި "ނޮންނޮން" ކަމަށް އަޙްމަދު ތައުފީޤު ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމާ، މުޤާބިލު ގޮތުގައި އަޙްމަދު ތައުފީޤު ދައްކަމުން ގެންދިޔަކަން ހައިކޯޓުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2025/SC-A/17 ޤަޟިއްޔާ

ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/HC-A/04 ޤަޟިއްޔާގެ ނިންމުމާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭތީ، އެ ނިންމުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ގޮތުން އަޙްމަދު ތައުފީޤުގެ ފަރާތުން 3 (ތިނެއް) ސަބަބު ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

1. ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ، 13 ޖޫން 2007 ގައި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމަކީ ބާޠިލު އެއްބަސްވުމެއް ނޫން ކަމަށް ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޢަބްދުﷲ ޢާރިފު ވ. އޭޝިއާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ 2 ވަނަ ނަންބަރާ ޚިލާފުވާކަމަށެވެ. މިގޮތުން، އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުޠުތަކަކީ ހުރަހެއްވެސް ޝަރީޢަތުން އަމަލުކުރެވިފައިވާކަމާއި، އެއްބަސްވުމުގެ ބާޠިލުކުރުމާއި ހުއްޓުވުމަށް ގާނޫނުގެ ދަށުން ނުދާ ގޮތް ކަނޑައަޅާފައިވާކަން އަޙްމަދު ތައުފީޤު ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާ، ޝަރީޢަތަށް ގެންގޮސް ހުށަހަޅާ ވިއްކުމުގެ ބާޠިލުކަމުގެ ސަބަބު އުފެދިގެންދާނީ އެ ވިއްކުމެއް ބާޠިލު ވިއްކުމާއި ގުޅޭ ސަބަބުތަކާއި ގުޅިގެން އެ ވިއްކުމުގެ ކުރަހަ ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިގައި ކަމާއި، ކޯޓުން އުޅުއްވާފައިވާ ނަންގަވާ އުޅޭ އިސްތިއުނާފު އެ މައްސަލަ ބަލާނެ ނުކުތާއެއް ކަމަށްވާ ޝަރީޢަތުގެ ހަކަތަކަކަށް ބަދަލުކުރާނެ ކަމުގައިވާކަމާ، 13 ޖޫން 2007 ގައި ސޮއިކުރެވުނު ބާޠިލު އެއްބަސްވުމުގެ އަސްލު ހުރަހެއްނެތި ކޯޓުން ބަލާފައިނުވާކަން ފާހަގަކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ކުރިން ވަކި މައްސަލައެއްގައި ކަނޑައަޅާފައިނުވާ ގޮތެއް ނެތްކަމަށެވެ. އަދި ހަމަނުޖެހި ދެވަނަ ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ސާބިތުކުރާ ނުކުތާތަކަށް ބަލާއިރު، ކޯޓުން އެ ނިންމުން ބަދަލުކުރެއްވި

ހުކުމަކާ ފުށުނާރާ ބަޙުސަކީ ކޯބައިކަމުގެ ސާފުވާން ނެތުމުން، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިޖުތިހާދު ޖާރީ ވ. ހައިސިއްޔަތުގެ ޖެ ވުޒާރާތުން ކޮމިޓީއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ނިންމުމަށް ހަވާލާދީ، އެ ނުކުތާގެ މައްޗަށް ގޮސް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ކަމުގައި ނުދެކޭ ކަމަށެވެ.

2. ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ، 13 ޖޫން 2007 ގައި ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ކޮންސިއުޓިވް ފުރިހަމަކުރުމުގައި ނުވާކަމަށް ނިންމާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ 4 ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކުރުމުގެ ނުޑި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/91 (ކޮންޓްރެކްޓްތަކާބެހޭ ޤާނޫނު) އާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ސަމީރާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެންޑް ބިލްޑަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. ޖޭއެސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޯޕަރޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލާ ހިލާފުވާކަމަށް. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، މުޤައްރިރު ދެކޭކަމަށް ހައިކޯޓުން ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންކަމާ ދެކޮޅަށް ހައިކޯޓުން ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ "ބައިންޑިންގ ޕްރިސިޑެންޓް" ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގައި (obiter dictum) ސަބަބުތަކާއި ބެލޭނީ މައްސަލަ އެ ނިންމުން ހައިކޯޓުން އެއީ، ފަދައިން ކަމުގައި ކަންކަމެއް (ratio decidendi) ދެކޭކަމަށް، އެ ނުކުތާއަކީ ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން އެ މައްސަލަ ބަލާ ސަބަބުތަކުގެ މައްސަލަ ގަވާއިދުކަނޑައަޅާފައިވާ ނުކުތާއެއް ދެކޭކަމަށް، އެކަމުގައި އެ ނުކުތާއާ ގުޅޭގޮތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ކަމުގައި ނުދެކޭ ކަމަށެވެ.

3. ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ، ކުރީގެ މިންވަރުގެ ސިވިލް ކޯޓުން ނިންމި ނިންމުން ބާޠިލުކުރި ކަމަށް ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޖޮބަން ބޮރުވެލް ސަރވިސަސް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. ސަންސެޓް ޖެއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް [2024] SC 39 ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާ ހިލާފުވާކަމަށް. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، މައްސަލަ ދެފަރާތުގައި ހިސާބުން ދިމާއިރު ވިޔަފާރިން އެކު ފުރުޞަތުދީގައި ކުރީގެ މިންވަރުގައި ދެކޮޅުވުން އަދާކުރު ބަހައި ސަރިއްޔާތު ސާބިތުކުރުމުން ކަމުގައިވީނަމަވެސް، ހައިކޯޓަށް ކެއްޕެއި ދެކޮޅުވުން ހުރިހާ ގަވާއިދާއި އިސްތިއުނާފު ދަށުކޯޓުގެ ހުކުމްގެ ދެކޮޅަށް ބަހައި ހުރިހާގޮތަކަށް ނުވަތަ ނުކުތާއެއް ކަމުގައިވާތީ، ހައިކޯޓު މަރުހަލާގައި އެ ނުކުތާ ނިމިފައިނުވާކަމުގައި ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ބަހައިގަތް ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުން ޢާއިޝާ ޝުޖޫނު މުޙައްމަދު (ރިޔާސަތު)، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙުސައިން ބޭރަކީ ފަނޑިޔާރު ޢަލީ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމްގެ މަޖިލިސްސެން. މައިގަނޑު ރައުޔަކީ ފަނޑިޔާރު ޢާއިޝާ ޝުޖޫނު މުޙައްމަދުގެ ރައުޔެވެ. އެ ރައުޔަށް ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ފަނޑިޔާރު ބޭރަކީ ދެއްވި ފަނޑިޔާރު ޢަލީ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ތާއީދުކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ނިންމުން: 24 ސެޕްޓެމްބަރ 2026 ގައި، އަދާލަތު ކޮމްޕެނީ އާބާދާ އިސްކާރާގެ 13 ޖޫން 2007 ގައި ވެވިފައިވާ ބާރާ އެއްބަސްވުމަކީ ޝަރުޢީ އެއްބަސްވުމެއް ކަމުގައި ޤާނޫނީ ބާޠިލު ނުވާކަމަށް ނިންމާފައިވާ، މަދަނީ ކޯޓުގެ ސިވިލްކޮރަޕްޝަނުގެ އެ ކޯޓުގެ ނަންބަރު MC/C-235/2007 އެއްބަސްވުން (16 އޭޕްރީލް 2007 ގެ އެއްބަސްވުން) ގެ މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހު ހ.ޖީމާ އެވް ދީގޭ ކޯޓުގައިވާ އިމާރާތުގެ ފުރަތަމަ އަދި ދެވަނަ ފްލޯ އަދާލަތު ކުރީގެ ފަރާތުން ބޭނުންކުރާ ދުވަސްވަރަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކުއްޔާ ޝަރުޢީ އަދި ފާރުނު އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ކަނޑައަޅާފައިވާ ކުއްޔާއި ތަފާތު ބަދަލު ދޫކުރަން ކަނޑައަޅާފައި ޖަވާބު ކަނޑައެޅި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/HC-A/04 ޤަޟިއްޔާގެ ހުކުމަށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ ބާރު ނެތް ކަމަށް ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމާފައިވެއެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. ކޯޓުގެ ކުރިމައްޗަށް ހުށަހަޅާ ދަޢުވާ ނުވަތަ ދަފްޢު ސާބިތު ކުރުމުގެ ބުރައަކީ އާންމު އުސޫލުން އަބަދުވެސް އެ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އުފުލަންޖެހޭ ބުރައެކެވެ. ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަޙްމަދު ނާޝިދު ވ. މުޙައްމަދު މުޖްތަބާ (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2010/SC-A/02 ޤަޟިއްޔާ) މައްސަލައިން ފެށިގެން މި ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ގިނަ ނިންމުންތަކެއްގައި ބަޔާންކޮށްދީ، އެ އުސޫލު ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ނިޒާމުގައި އިސްތިޤްރާރުވެފައެވެ.

2. ޝަރީޢަތަށް ޒަބްތަކު ހުށަހަޅާ ދިފާޢެއްގެ ބައްޓަނާމެދު ސުވާލު އުފެދިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެ ދިފާޢުމަތި ބަލާއިރު ދިފާޢެއްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ޒިންމާ އަންނަނީ އެ ދިފާޢެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ބޮލުގައެވެ. އެފަދަ ހާލަތެއްގައި އެ ދިފާޢެއްގެ އަސާސް ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމަކީ ކޯޓުން ނުވަތަ އެހެންވެސް ފަރާތަކުން އަންގައިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫނެވެ.

3. އަބްދުﷲ ޝާކިރު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/40 ޤަޟިއްޔާ) ގައިވާ ގޮތުން، އަމިއްލަ ޑިފެންސްއެއްގައިވާ ސްޓޭންޑަޑު ނުވަތަ އެ ޑިފެންސްގެ ބައްޓަނާމެދު މައްސަލައިގެ އަނެއް ފަރާތުން އިންކާރުކޮށްފިނަމަ، އެ ކަންކަން ދެން ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ އެ ކަންކަން ސާބިތުކޮށްދޭނުމަކީ އާއްމު އުސޫލުން ހުށަހަޅައިގެންނެވެ. އަދި އެ ޑިފެންސްއެއްގެ ބައްޓަން ސާބިތުކޮށް ދިނުމަކީ އެ ޑިފެންސް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

4. ކޯޓުން މަޝްވަރާކުރަންޖެހޭ މާއްދާ ނުވަތަ އިބާރާތް ހިމެނޭ ޤާނޫނު ކިޔަވާލާއިރު އެއް ޚިޔާލަކަށް ވިސްނިދާނެ އެކަމުގެ ބޭނުމެއްގެ ޒޯނުގައި ކުރުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް ވ. އަތޮޅު ދުރައިން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް [2021] SC 79 މައްސަލައާއި ގުޅޭ ގޮތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. މި އުސޫލަކީ ކޯޓުގެ ނިންމުންތައް ތަފްސީރުކުރުމުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގައިވެސް ގެންގުޅެންޖެހޭ އުސޫލެކެވެ. އެހެނީ، ކޯޓުން ނިންމާ ނިންމުމެއްގައި ބާރުއަޅާ ވަކި ޖުމްލައަކަށް، އެ ނިންމުމާ ގުޅިގެން ކޯޓުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ އެހެނިހެން ކަންކަމާއި ގުޅުވައިގެން ވަކިކޮށް މަސައްކަތްކުރުން ތަފާތު މާނައާއި، ހުރިހާ ކަންކަމަށް ރިއާޔަތްކޮށްގެން މަސައްކަތްކުރުން ތަފާތު މާނަ ދޭހަވެދާނެ ކަމުންނެވެ.

5. ކޯޓުތަކުގެ މަސައްކަތުގެ ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ހަމަހަމަކަމާއި ޢަދުލުވެރިކަމާއި ޝަރީޢަތްކުރުމުގައި ކޯޓުތަކުން ނަގަހައްޓަންޖެހޭ އެންމެ މުހިންމު އެއް އަސާސެވެ. ޚަސްމުންގެ ދެމެދުގައި ހަމަހަމަކަން (equality of arms) ޤާއިމުކުރުމަކީ އެ އަސާސްގެ ދަށުން ކޯޓުތަކުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ. އެފަދަ ހަމަހަމަކަން ބިނާވަނީ ޚަސްމުންނަށް ހަމަހަމަ ފުރުސަތުދިނުމާއި، މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ހެއްކަން އެއްސެއްސު ދިރާސާކުރުމާއި، އެއް ޚަސްމަކު ހުށަހަޅާ ހެކި ސުވާލު އަދި ދެކޮޅު ހުށަހަޅާ މަސާލާ/އެގޮތްތަކާ ދިފާޢުކުރުން ފަރާތެއް ޝަރީޢަތުގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެވެ.

6. ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ 22 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އަދި (ބ) އަދި 48 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އަދި (ބ) ފަދަ މާއްދާތަކުން ކޯޓުތަކަށް ބާރުތަކެއް ލިބިދީފައިވާ ނަމަވެސް، ދިވެހިރާއްޖެ ފަދަ، އެޑްވަސޭރިއަލް އުސޫލުތަކަށް ބުރަވާ ޝަރީޢަތްކުރާ ގައުމުތަކުގައި، ވަރަށް ހާއްސަ ހާލަތްތަކުގައި މެނުވީ ޝަރީޢަތުގައި ވަކި ހެއްކާއި ހުށަހެޅުމަށް އެންގުން ފަދަ ކަންކަން ހޯދުމަކީ، ޝަރީޢަތުގެ ހަމަހަމަކަން ގެއްލިދާފަދަ އަމަލަކަށްވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތްކަމަށް ދެކެވޭތީ، ފަނޑިޔާރުން އެކަންކަމުން ދުރުހެލިވާންޖެހެއެވެ.

7. މައްސަލައެއްގައި ޒަސްވަދު ހުރަސްއަޅާ ދިރިއުޅުމުގެ ނުވަތަ ހުށަހަޅާފައިވާ ހެއްކެއްގެ އަސްލު ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށް އަންގަންޖެހޭނީ ކޯޓުން ކަމުގައި ބެލެވޭ، ކޯޓުން އެފަދައިން ނުނިންމައިފިނަމަ، އެއީ އިސްތިޢުނާފު އެ މައްޗަކަށް ބިނާވާ ނުކުތާއެއް ކަމަށްވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތުމަކީ ހަމަހަމަކަމަށް ބުރަވާ، އެ ހަމަހަމަކަން ނެތިދިއުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުކަމަށް ބެލެވޭ ކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން، ދިފާޢުގެ އަސްލު ހުށަހެޅުމަށް ކޯޓުން އަންގާފައިނުވުމަކީ އެ މައްސަލައިގެ ދަށުން އިސްތިޢުނާފު ބިނާކުރެވިދާނެ ސަބަބެއް ނޫނެވެ.

8. ޤާނޫނު ނަންބަރު 32/2021 (މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ 326 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުން ހެކިބަސް ނަގަންޖެހޭނީ ޝަރީޢަތަށް ހާޒިރުކޮށްގެން ކަމުގައިވާ، ހެކިބަސް ޝަރީޢަތުގައި ނަގައިދިނުމުގެ އިސްތިސްނާ ހާލަތްތަކުގެ ބާވަތް ބަޔާންކޮށްފައި އިވުން ކަމަށް ބުނާ ހެކިވެރިޔާ ދައްކާ ކަމާ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 11/2022 (ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނު) ގައިވާ ގޮތުން، އެ ހެކީގެ މައްޗަކަށް ބިނާކޮށް ވަކި ވާހަކައެއް ދެއްކުމުގައި އެކަން ސާފު އަދި ނުސާފުވާ އިރުން ސާބިތުނުވާ ނިންމާފައިވާ، އެ ހެކިކަމަށް ހަމައެކަނި ސާބިތުކުރެވިދާނެ ހާލަތްތަކެއް ކަނޑައެޅިގެން ނުސީދާގޮތުން ނުވަތަ ޝަރުޠު އިސްތިސްނާ ހާލަތްތަކެއް ނުސާބިތުކަމުގެ ކަމުގައި ސާބިތުކުރަން ނުވާނެއެވެ.

9. ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުގެ ޤާނޫނީ ނުވަތަ ޝަރުޢީ އުސޫލަކާ ހިލާފުވެފައިވާ ގޮތް އަދި އެ ނިންމުން ބާޠިލުކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ޤާނޫނީ ބަހުސެއް އެކު ބޭނުން ކޯޓަށް ހާޒިރުވާ ސާބިތުވާން ނެތުމަ، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު ވ. ހައިޑްރޯ އެ ފާސިޓީގެ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-L/91) ނިންމުމަށް ހަވާލާދީ، އެދުމަށް ނިންމުމުގެ މައްޗަކަށް ގޮތް ކަނޑައެޅުން ނުޖެހެއެވެ.

10. ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ 16 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުން، އިޖުރާއީ ސަބަބެއް ނެތިން ފަދަ ޙާލަތެއްގައި ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމާ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިޢުނާފުކުރުމުގެ ނުކުތާއަކީ (1) ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން އެ މައްޗަކަށް ބިނާވާ ސަބަބުތަކަށްވުރެ، އަދި (2) އެއީ ޤާނޫނާ ހިލާފުވެފައިވާ ޒާތުގެ ސަބަބުތަކެއް ހުރުން؛ ނުވަތަ ޤާނޫނު ތަޠުބީޤުކުރުމުގައި ނުވަތަ ޤާނޫނު މާނަކުރުމުގައި ކުށެއް ހިނގާފައިވާ ގޮތުގެ ހަރުދަނާ ސަބަބުތަކެއް ފާހަގަކުރެވެން ވާންޖެހެއެވެ. އެހެންކަމުން، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން އެ މައްޗަކަށް ބިނާވި ސަބަބުގެ މައްޗަކަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ނުކުތާއަކާ ގުޅިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލައި ކަނޑައަޅަން ނުޖެހެއެވެ.

11. ދަށު ކޯޓުން "ބަހުސްގެ ބޭނުމަށް" ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅިގެން ހައިކޯޓުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމީ (obiter dictum) ކަންކަމެވެ. އެ ކަންކަމީ އޭގެ ޒާތުން، ހައިކޯޓުން ނިންމުން އެ މައްޗަކަށް ބިނާވާ ސަބަބުތަކެއް (ratio decidendi) ނޫނެވެ. މިދެބައި ދެނެގަތުމާއި އޭގެ ތަފާތު ދޭހަވާ ގޮތް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިބްރާހީމް އަބްދުއްރަޙީމް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް [2021] SC 18 (ނަންބަރު 2019/SC-A/15 ޤަޟިއްޔާ) ގެ 53 ވަނަ ޕެރެގްރާފުގައި ހިމަނާފައިވެއެވެ.

12. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 43 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެ ކޯޓުތަކާއި ޓްރައިބިއުނަލްތަކުގެ ނިންމުންތައް ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރެވޭނެ ހާލަތްތައް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތިއުރު، އިޖުރާއީ ސަބަބެއް ނުހިމެނޭ ފަދައިން، އެ ހާލަތްތަކުގައި ހުކުމް ނުވަތަ ނިންމުން ބިނާކުރެވިފައިވަނީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ދެބަސްވުންތަކެއް ސަބަބުތަކާއި ނުވަތަ ޤާނޫނު ތަޠުބީޤުކުރުމުގައި ނުވަތަ ޤާނޫނު މަޝްވަރާތަކުގައި ކުށެއް ހިނގައިފާ ކަމަށް ދެބަސްވުންތަކެއް ކަންކަން ހުރެން ހިމެނެއެވެ.

13. އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ހުސައިން ރިޝްފީގު ޖަމާލު (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/SC-A/27 ޤަޟިއްޔާ) ގައި ސުޕްރީމް ކޯޓު މަޝްވަރާއަކީ ހުށަހެޅި މަޝްވަރާގެ ކޯޓުން ހުކުމްކުރުން މެދު ދަށުން އަމުރެއް ބަލާ އުސޫލުން ނުވަތަ ހުށަހެޅި މަޝްވަރާގެ ކޯޓަށް ހުކުމް ބަދަލު ގެނައުމުގައި އަންނަ ކަށަވަރުކަމުގައި ފާއިތުވެފައިވާ ހާލަތެއް ނުވަތަ ފެންނަންނެތް ގޮތަކަށް ގޯސްކަމުގައި ޤާނޫނީ މަބްދައެއް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގައި، މި އަންގަމުގައި ކަންކަން ބަލާ މަޝްވަރާއެއް ނެތް ކަމުގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވެއެވެ.

14. މަރްޔަމް ޝަނީޒާ ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް [2021] SC 109 (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2021/SC-A/21 ޤަޟިއްޔާ) ގައި، އިސްތިސްނާ ހާލަތްތަކުގައި ފިޔަވައި، ސުޕްރީމް ކޯޓުން މައްސަލައެއް ބަލައި ފެއްސާވާލާނީ ދަށުކޯޓުގައި ހުށަހެޅުން ހިނގާފައިވާ ދިފާޢުގެ އަސާސްތަކުގައި ބަލައިގަންނަ ކަމުގައެވެ. ދަށު ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިނުވާ އަދި ހުށަހެޅުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މަޝްވަރާގައި ހުށަހެޅުމަކީ ބައްލަވާނީ ސަޤާފީ އިސްލާމީ ރިޢާޔަތްކުރުމަކަށް ވަކިން ބާވަތް މަސްއޫލިއްޔަތު ވުޖޫދު ކަމުގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވެއެވެ.

15. ޢަބްދުﷲ ޝުކޫރު ވ. މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް [2021] SC 75 (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/57 ޤަޟިއްޔާ) ގައި، ޝަރުޢާ އަދި ޤާނޫނީ ނުކުތާއަކާ އަޅުވާ އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ކަންތައްތަކުގައި ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ނުކުތާއަކަށްވާނަމަ؛ ނުވަތަ ހުކުމް ގެއްލުމާ ކަމަކަށްވާނަމަ ނުވަތަ އިސްތިއުނާފުކުރި މައްސަލައާ ސީދާ ގުޅުންހުރިގައިވާ ނުކުތާއަކަށްވާނަމަ، އަދި ޤާނޫނީ ނުކުތާއެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލައިގަތުމުގައި ހުރަހެއް ނެތްކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

16. އާމިނަތު ނަޒީރާ ވ. ސީޑޯޓް ބަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/20 ޤަޟިއްޔާ) ގައި، އިސްތިސްނާ ހާލަތްތަކުގައި އަދި ހެކި ބަލައިގަތުމުގައި، ކުރެވުނު އަދި ކުރެވޭ ބަހެއް މަޝްވަރާގައި އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކުރިއަރަމުންދާ (Non-availability)؛ މައްސަލައިގެ މައުޟޫޢާ އެކަށީގެންވާ ގުޅުން ނުހުރުން (Relevance)؛ އަދި ބަޔާންކަރާމަތް ސާބިތު އެޅިދިޔައިން (Credibility) ހެކިބަހާ ބެހޭ ކަމެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވެއެވެ.

17. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޢަބްދުﷲ އާމިން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމް އަދި ހުސޫމް ނަޢީމް [2026] SC 22 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ފަދައިން، އަދި ނުކުތާ ހުށަހެޅުމަކީ އިސްތިސްނާ ހާލަތްތަކުގައި އެކަނި ކުރެވިދާނެ ކަމެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، އިސްތިސްނާއީ ނިންމުން ނިންމާފައިވަނީ، އެ ނުކުތާއެއް ހުށަހެޅުން އޮތް، ހުށަހަޅާފައި ނުވުމުން، އެ ބަސްތަކެއް ބޭނުމުން ނިންމުމުގައިވަނީއެވެ. އެހެންކަމުން (އަދި) ނުކުތާއަކީ ހަމަ ކޯޓު އިސްތިސްނާ މައްސަލައެއްގައި ބަލައިގަންނަ ނުކުތާއަކަށްވާނަމަ، އަދުލުވެރިކަމާއި ހަމަހަމަ ކަމުގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެގެންވާ ނިޒާމް ތެޅިގެން ދާނެއެވެ.

18. މައްސަލަ ދަށުކޯޓުގައި ހިނގަމުން ދިޔައިރު ކުރީގެ މިންވަރާގެދު ޢައްޔަނުކުރުމަށް އެކި ފުރުޞަތު ދީފި، އެ ފުރުސަތުތަކުގެ ބޭނުން ހިފާފައި ނުވާ ފަރާތަކަށް، ދަށުކޯޓުން ކުރީގެ ބަދަލު ކަނޑައަޅާފައިވަނީ އެއްވެސް އުސޫލެއް ނެތި ކަމުގައި ބޭނުން ހައިކޯޓު މަރުޙަލާގައި އެ ނުކުތާ ނެގިދާނެކަމަށް ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ރަނގަޅަށެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާތައް

ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު ވ. އޮފްޝޯރ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/40 ޤަޟިއްޔާ (ސިވިލް ކޯޓުގެ ނިންމުމުގެ މުރާޖަޢާގައި "ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު ވ. އޮފްޝޯރ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް" ގެ ނަމުގައި)

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު އާއި އޮފްޝޯރ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް. ސިވިލް ކޯޓާއި ހައިކޯޓުން ރިޢާޔަތްކޮށް، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހަވާލާދީ، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލާފައިވާ ނިންމުމެކެވެ.

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އަމިއްލަ ޑޮކިއުމަންޓެއްގައި ހިމެނޭ ކަންކަން ސާބިތުކުރުމަށް އެ ޑޮކިއުމަންޓުގެ އަސްލު ހުށަހަޅައިގެން ނުވަތަ ކޯޓުން ޤަބޫލުކުރާ ގޮތަކަށް އަސްލާ އެއްގޮތް ކޮޕީއެއް ކަމަށް ބަޔާންކޮށް މަސްދަރުކަމުގައިވާ ކޮޕީއަކުންނެވެ.

2. ޑޮކިއުމަންޓުގައި ސޮއިކުރި ފަރާތުން އިންކާރު ނުކުރާހާ ހިނދަކު އެ ޑޮކިއުމަންޓަކީ ސައްޙަ ޑޮކިއުމަންޓެއް ކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ. އޭގައި ހިނގާފައިވާ ބަޔާނަކާއި ވެރިޔާއަކާއި އެއްވެރި ސާބިތުކުރުން ނުލިބިއްޖެ ހިނދަކު، ސައްޙަ ބަޔާނަކާއި ވެރިޔާއަކާ ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.

3. އަމިއްލަ ޑޮކިއުމަންޓެއްގައިވާ ސޮއިއާމެދު ނުވަތަ އެ ޑޮކިއުމަންޓުގެ ސައްޙަކަމާމެދު މައްސަލައިގެ އަނެއް ޚަޞްމު އިންކާރުކޮށްފިނަމަ، އެ ކަންކަން ސާބިތުކުރުމުގެ އާއްމު އުސޫލުން ކުރި ހުށަހަޅައިގެންނެވެ. އެ ޑޮކިއުމަންޓުގެ ސައްޙަކަން ސާބިތުކޮށް ދިނުމަކީ އެ ޑޮކިއުމަންޓު ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

4. ފަނޑިޔާރު ހުސްނުއްސަތޫރުގެ ދަށުގައި، ޑޮކިއުމަންޓެއްގެ ސައްޙަކަމާމެދު ވަޒަންކުރުމުގެ ދައުރުގައި ޝައްކު އުފެދިއްޖެނަމަ، ރިޔާގެ ކޮށްމުގައި އެ ޑޮކިއުމަންޓު ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޑޮކިއުމަންޓުގެ އަސްލު ހުށަހެޅުމަށް، ސޮއިކުރި ފަރާތާއި، ދިމުން ބަޔާންދެއްވި މީހުންނާއި، ހެކިންނާއި، އެހެން ސާބިތު ހެކި ހުށަހެޅުމަށް ކޯޓުން އަމުރުކުރުމުގެ ބާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވާ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް، ކޯޓުން އެފަދައިން ނަންގަވައިދިނަމަ އެއީ އިސްތިއުނާފު ބިނާވާ ނުކުތާއެއް ކަމަށް ބެލުމަކީ އެ މައްސަލައިގެ ރަސްމީ ކާރަކްޓަރު ކަމަށް މި ޤަޟިއްޔާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

5. މި މައްސަލައިގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ހައިކޯޓު މަރުޙަލާގައި ނިޔަލަށް އަދި ހުރި ބަލައިގަންނަވާފައި ކަމަށް ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވެއެވެ.

ފާތިމަތު ހުސައިން ވ. ފާތިމަތު ޒަވްޝީދާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފާތިމަތު ހުސައިން ވ. ފާތިމަތު ޒަވްޝީދާ [2022] SC 72 (ނަންބަރު 2020/SC-A/113 ޤަޟިއްޔާ) (ބައެއް ތަންތަނުގައި "ފާތިމަތު ހުސެއިން ވ. ފާތިމަތު ޒަވްޝީދާ")

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފާހަގަކޮށް: ފާތިމަތު ހުސައިން އާއި ފާތިމަތު ޒަވްޝީދާ. ހައިކޯޓުން ރިޢާޔަތްކޮށް، އިސްތިއުނާފު ދަޢުވާ ފަރާތުން ހަވާލާދީފައިވާ ނިންމުމެކެވެ.

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މި މައްސަލައިގެ ވާޤިޢާތަކުން 16 އޮކްޓޫބަރު 2007 ގެ އެއްބަސްވުމާއި 03 ސެޕްޓެމްބަރު 2007 ގެ އެއްބަސްވުމާއި ހ.ޗީލާ ގޯތި ރަޖިސްޓްރީކުރި ގޮތް އެނގެއެވެ.
2. އިމާރާތުގެ ސައިޓަން އަދި ބަދަލާއި ގުޅިގެން ދެ ފަރާތުގެ މެދުގައި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމަކީ 03 ސެޕްޓެމްބަރު 2007 ގެ އެއްބަސްވުންކަމާއި، އެކަމުގެ މުޤާބިލު ހިމެނެނީ އެ އެއްބަސްވުމުގައިކަން މި މައްސަލައިގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ހައިކޯޓުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 3697/Cv-C/2018 ޤަޟިއްޔާ

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 3697/Cv-C/2018 ޤަޟިއްޔާ

ސިވިލް ކޯޓު

ފާހަގަކޮށް: އަބްދުލް މުނީރުގެ ވާރިސުން އާއި އަބްދުލް ރަޝީދު (ޚަޞްމުންގެ ނަން ނިންމުމުގައި ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. 16 އޮކްޓޫބަރު 2007 ގެ އެއްބަސްވުމަކީ ބާޠިލް އެއްބަސްވުމެއް ކަމަކަށް ކަނޑައެޅެން ނެތް ކަމަށާއި، އެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އަބްދުލް ރަޝީދު ކުލިއަށް ހިފާފައިވާ އިމާރާތުގެ ފުރަތަމަ އަދި ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ހުސްކޮށްދިނުމަށް އަބްދުލް ރަޝީދަށް އަންގާން ތަނެއް ނެތް ކަމަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/HC-A/599 ޤަޟިއްޔާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/HC-A/599 ޤަޟިއްޔާ ހައިކޯޓު

ފަރާތްތައް: އަލްމަރްޙޫމް އަޙްމަދު މުޙްސިންގެ ވާރިސުން އާއި އަޙްމަދު ޙަފީޒު (ހަބްސްވުންގެ ނަން ނިންމުމުގައި ތަޤްސީމުކޮށް ބަހާސްކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 3697/Cv-C/2018 ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/HC-A/298 ޤަޟިއްޔާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/HC-A/298 ޤަޟިއްޔާ ހައިކޯޓު

ފަރާތްތައް: ހަބްސްވުންގެ ނަން ނިންމުމުގައި ބަހާސްކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. ހައިކޯޓުން ރިޢާޔަތްކޮށް، އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުން ހަވާލާދީފައިވާ ނިންމުމެކެވެ.

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. އިމާރާތްގެ ސައިޓަށް އަދި ބަދަލާއި ގުޅިގެން ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމަކީ 03 ސެޕްޓެމްބަރު 2007 ގެ އެއްބަސްވުންކަމާއި، އެކަމުގެ މުއްދަތު ހިފެހެއްޓުން އެ އެއްބަސްވުމުގައިކަން މި މައްސަލައިގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ހައިކޯޓުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2747/Cv-C/2017 ދަޢުވާ

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2747/Cv-C/2017 ދަޢުވާ ސިވިލް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޚަޞްމުންގެ ނަން ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. މަކްރަމް ޖަނާން މުންދިރުޔީ އެ މައްސަލައިގެ ޚަޞްމަކު ނޫނެވެ.

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އެ މައްސަލަ ހިނގަމުން ދިޔައިރު 19 މާރިޗު 2018 ގައި އަބްދުލު ތަޖްވީޒު ދިފާއުވާ ހިއްސާ، ހައިކޯޓު މަޝްވަރާގައި އައު ޝަރުޢީ ދާއިރާގައި ފުރަތަމަ ބަލައިގަނެވިފައެވެ. އެ ހިސާބުގައި، ސިވިލް ކޯޓުގައި ތަސްދީޤުކުރެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ހިމެނޭ އެއްބަސްވުމެއް "ނޮންނޮން" ކަމަށް އަބްދުލު ތަޖްވީޒު ބަލައިގަނެފައެވެ. (މިއީ މި ދަޢުވާގައިން ކަނޑައެޅި އުސޫލެއް ނޫނެވެ.)

ނަމީރާ އިންޖިނިއަރިންގ އެންޑް ބިލްޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. ޖަޒީރާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2015/SC-A/24 ދަޢުވާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ނަމީރާ އިންޖިނިއަރިންގ އެންޑް ބިލްޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި ޖަޒީރާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް. އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތުން ހަވާލާދީފައިވާ ނިންމުމެކެވެ.

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ކޮންސްޓްރަކްޝަން (މުޤާބިލާ) ގެނޭ އުސޫލުތައް މި މައްސަލައިގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތުން ބުނެފައެވެ. އެ ނުކުތާއާ ގުޅޭގޮތުން ނިންމުމުން އެ މައްސަލަ ބެލި ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ފުރުޞަތުތަކާއި ނުކުތާއެއް ނޯންނަކަމުން، އެ ނުކުތާއާ ގުޅިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅާފައެއް ނުވެއެވެ. މި ނިންމުމުގައި އެ މައްސަލައިގެ އުސޫލު ތަފްސީލުކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ޖެޓަން ޓްރެވެލް ސަރވިސަސް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. ސަންސްޕޮޓް ޓުއަރސް ލިމިޓެޑް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޖެޓަން ޓްރެވެލް ސަރވިސަސް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. ސަންސްޕޮޓް ޓުއަރސް ލިމިޓެޑް [2024] SC 39 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2023/SC-A/19 ޤަޟިއްޔާ)

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޖެޓަން ޓްރެވެލް ސަރވިސަސް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި ސަންސްޕޮޓް ޓުއަރސް ލިމިޓެޑް. އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހަވާލާދީފައިވާ ނިންމުމެކެވެ.

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނާ ގޮތުގައި، އެ މައްސަލައިގެ 14 ވަނަ ދުވަހުގެތެރޭގައި، ހަބްސުކުރެވުނު އިސްތިއުނާފީ ކޯޓަކަށް ހުށަހެޅުންތަކަކީ ހަމައެކަނި އިސްތިއުނާފާއި ގުޅުންހުރި ޝަރީޢަތުގެ ކަންތައްތަކާއި ގުޅޭ ކަމެއްކަމަށް ނުބުނެ. ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގައި ހަބްސުކުރެވުނު ދަށު ފަރާތްތަކާއި ފަރީދާއީއާ ގުޅޭ ސަބަބުތަކަށް ދެވޭ ޖަވާބާއި ފޮނުވާ އެ ހަބްސުކުރުމުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކެއް ކަމުގައި ބަލަންވާނެއެވެ.

އަހްމަދު ނާޝިދު ވ. މުހައްމަދު މުސްތަފާ

އަހްމަދު ނާޝިދު ވ. މުހައްމަދު މުސްތަފާ (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2010/SC-A/02 ޤަޟިއްޔާ) ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އަހްމަދު ނާޝިދު އާއި މުހައްމަދު މުސްތަފާ. އިސްތިއުނާފު ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހަވާލާދީ، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާ ނިންމުމެކެވެ.

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. ކޯޓުގެ ކުރިމަތިއަށް ހުށަހަޅާ ދައުވާ ނުވަތަ ދިފާޢު ސާބިތު ކުރުމުގެ ބުރަ އޮންނަނީ އުސޫލުން އަބަދުވެސް އެ ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އުފުލަންޖެހޭ ބުރައެކެވެ.

މުޙައްމަދު މަނިކު ވ. މުޙައްމަދު އަލީ ޒަނާރް

މުޙައްމަދު މަނިކު ވ. މުޙައްމަދު އަލީ ޒަނާރް (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2011/SC-A/48 ޤަޟިއްޔާ)

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މުޙައްމަދު މަނިކު އާއި މުޙައްމަދު އަލީ ޒަނާރް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ދަޢުވާ ނުވަތަ ދަފްޢު ސާބިތު ކުރުމުގެ ބުރައަކީ އެ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އުފުލަންޖެހޭ ބުރައެއް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނިންމުންތަކުގެ ތެރޭގައި މި ނިންމުން ހިމެނެއެވެ.

އޭޑީކޭ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. ގަސްވެރި އައިލެންޑްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އޭޑީކޭ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. ގަސްވެރި އައިލެންޑްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/28 ޤަޟިއްޔާ)

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އޭޑީކޭ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި ގަސްވެރި އައިލެންޑްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ދަޢުވާ ނުވަތަ ދަފްޢު ސާބިތު ކުރުމުގެ ބުރައަކީ އެ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އުފުލަންޖެހޭ ބުރައެއް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނިންމުންތަކުގެ ތެރޭގައި މި ނިންމުން ހިމެނެއެވެ.

އަލީ މޫސާ ވ. އާސިޔަތު ނިޒާރު

އަލީ މޫސާ ވ. އާސިޔަތު ނިޒާރު (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/53 ޤަޟިއްޔާ)

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އަލީ މޫސާ އާއި އާސިޔަތު ނިޒާރު

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ދަޢުވާ ނުވަތަ ދަފްޢު ސާބިތު ކުރުމުގެ ބުރައަކީ އެ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އުފުލަންޖެހޭ ބުރައެއް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނިންމުންތަކުގެ ތެރޭގައި މި ނިންމުން ހިމެނެއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް ވ. އަތަމާ މެރައިން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް ވ. އަތަމާ މެރައިން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް [2021] SC 79 (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2023/SC-A/46 ފައިސަލާ)

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އާއި އަތަމާ މެރައިން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ކޯޓުން މާނަކުރަންޖެހޭ މާއްދާ ނުވަތަ އިބާރާތް ހިމެނޭ ޤާނޫނު ކިޔަންވާނީ އެއް ރޮއްޖަކުން ގުޅިފައިވާ އެކަތިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މި އުސޫލަކީ ކޯޓުގެ ނިންމުންތައް ދޭހަކުރުމުގައާއި މާނަކުރުމުގައިވެސް ގެންގުޅެންޖެހޭ އުސޫލެއް ކަމަށް މި ފައިސަލާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ވ. ދައުލަތު (ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ)

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ވ. ދައުލަތު (ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ) [2023] SC 47 (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2023/SC-C/02 ފައިސަލާ)

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ އާއި ދައުލަތު (ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ޤާނޫނު ކިޔަންވާނީ އެއް ރޮއްޖަކުން ގުޅިފައިވާ އެކަތިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނިންމުންތަކުގެ ތެރޭގައި މި ނިންމުން ހިމެނެއެވެ.

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. މުޙައްމަދު އަމީން

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. މުޙައްމަދު އަމީން [2021] SC 92 (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2021/SC-A/79 ޤަޟިއްޔާ)

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި މުޙައްމަދު އަމީން

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ޤާނޫނު ކިޔަންވާނީ އެއް ރޮއްޖަކުން ލިޔެފައިވާ އެކަތިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނިންމުންތަކުގެ ތެރޭގައި މި ނިންމުން ހިމެނެއެވެ.

އަލީ ޝާހިދު ވ. މޯލްޑިވްސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް ޕީއެލްސީ

އަލީ ޝާހިދު ވ. މޯލްޑިވްސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް ޕީއެލްސީ [2024] SC 38 (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/SC-A/73 ޤަޟިއްޔާ)

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އަލީ ޝާހިދު އާއި މޯލްޑިވްސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް ޕީއެލްސީ

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ޤާނޫނު ކިޔަންވާނީ އެއް ރޮއްޖަކުން ލިޔެފައިވާ އެކަތިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނިންމުންތަކުގެ ތެރޭގައި މި ނިންމުން ހިމެނެއެވެ.

އިބްރާހީމް ޝާކިރު ވ. ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕީއެލްސީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-L/91 "ހައުސިންގ ބަލައިގަތުމާގުޅޭ ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު"

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހީމް ޝާކިރު އާއި ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕީއެލްސީ

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ޤާނޫނީ ނުވަތަ ޝަރުޢީ ޚިލާފުވެފައިވާ ގޮތް ހުރި އަދި އެ ނިންމުން ބާޠިލުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ޤާނޫނީ ބަހުސަކީ ކޯޓުއިސްތިއުނާފުކުރާ ކަމުގައި ބަލައި، އެ ނުކުތާގެ މައްޗަށް ކޯޓުން ނިންމަން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް މި ހަވާލާދީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅުއްވާފައެވެ.

އިބްރާހިމް އަބްދުއްލަޠީފް ވ. އޮނަރަސް ޕްރޮޕަރޓީޒް ލިމިޓެޑް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިބްރާހިމް އަބްދުއްލަޠީފް ވ. އޮނަރަސް ޕްރޮޕަރޓީޒް ލިމިޓެޑް [2021] SC 18 (ނަންބަރު 2019/SC-A/15 ޤަޟިއްޔާ) ގެ 53 ވަނަ ޕެރެގްރާފް

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ޤަޟިއްޔާ: އިބްރާހިމް އަބްދުއްލަޠީފް އާއި އޮނަރަސް ޕްރޮޕަރޓީޒް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ރޭޝިއޯ ޑެސިޑެންޑި (ratio decidendi) އާއި އޮބިޓަރ ޑިކްޓަމް (obiter dictum) ގެ ފަރަޤު މި ޤަޟިއްޔާގެ 53 ވަނަ ޕެރެގްރާފްގައި ހިމަނާފައިވެއެވެ.

މުޙައްމަދު އަނީސް ވ. މުޙައްމަދު ސަޢީދު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މުޙައްމަދު އަނީސް ވ. މުޙައްމަދު ސަޢީދު [2022] SC 40 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2021/SC-F/02 ޤަޟިއްޔާ)

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ޤަޟިއްޔާ: މުޙައްމަދު އަނީސް އާއި މުޙައްމަދު ސަޢީދު. އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހަވާލާދީފައިވާ ނިންމުމެކެވެ.

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނާ ގޮތުގައި، މިފަދަ ހާލަތުގައި މީގެކުރިން ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުން ކަނޑައަޅުއްވުން ގޮސްފައިވަނީ މިޘްލީ ކުރެއް ކަމަށް މި މައްސަލައިގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ. (ސުޕްރީމް ކޯޓުން މި ހުށަހެޅުމާމެދު ވަކިން ގޮތެއް ކަނޑައަޅާފައެއް ނުވެއެވެ.)

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޙުސައިން ރިޝީފް ޖާޒާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/SC-A/27 ފައިސަލާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި ޙުސައިން ރިޝީފް ޖާޒާ

ކަނޑައަޅުއްވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ސުޕްރީމް ކޯޓު މަރުޙަލާއަކީ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މުދި ދަޢުވާ އަލުން ބަލާ އުސޫލުން ނުވަތަ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުން ކުރި ހުކުމާ ގުޅޭ އުންސުރުތަކާއި ވާޤިޢާތަކާއި ހެކި ވަޒަންކުރައްވާ ގޮތާއި ޤާނޫނު ތަޠުބީޤުކުރައްވާ ގޮތާއި، މި އުންސުރުތަކާއި ކަންކަން ބަލާ މަރުޙަލާއެއް ނޫނެވެ.

މަހުދީ ޢަޒީމް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

މަހުދީ ޢަޒީމް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް [2021] SC 109 (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2021/SC-A/21 ފައިސަލާ)

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މަހުދީ ޢަޒީމް އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ކަނޑައަޅުއްވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އިސްތިސްނާއީ ހާލަތްތަކުގައި މެނުވީ، ހައިކޯޓުން ނިންމާ ނިންމުމެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރެވިއްޖެނަމަ، ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެ މައްސަލައެއް ބަލައި ފައިސަލާކުރާނީ ތިރިކޯޓުގައި ހުށަހެޅުނު ހެކިތަކާއި ދިފާޢުތަކާ އަސާސްކޮށްގެން ބަލައިގެންނެވެ.

2. ދަށު ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާ އައު ހުށަހެޅުންތަކެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މަރުޙަލާގައި ހުށަހަޅައި އެއާގުޅޭ ބަޔާންތަކާ ޝަރީޢަތްކޮށް ހިންގުމަކީ އިސްތިސްނާއީ ހާލަތްތަކުގައި މެނުވީ ވަރަށް ބޮޑަށް މަދުދުވަހަކުވެސް ކަމެކެވެ.

ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު ވ. މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް

ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު ވ. މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް [2021] SC 75 (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/57 ޤަޟިއްޔާ)

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު އާއި މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. އާންމު އުޞޫލުން، އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭ ޤާނޫނީ ބަހުސަކީ ދަށު މަރުޙަލާތަކުގައިވެސް ހުށަހެޅިފައި އޮތް ޤާނޫނީ ބަހުސަކަށް ވާންޖެހެއެވެ. ވަކިން އިސްތިސްނާ ހާލަތްތަކުގައި ތަފާތު އައު ނުކުތާއެއް ހުށަހެޅޭނީ އިންސާފު ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައެވެ.

2. ހުށަހަޅާ އައު ޤާނޫނީ ނުކުތާއަކީ ޢަދުލު އިންސާފު ގާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ނުކުތާއަކަށްވާނަމަ؛ ނުވަތަ ހައިކޯޓުން މައްސަލަ ނިންމާ ގޮތުގެ ސަބަބުން ބުރުވާ ސީދާ ގުޅުމެއްވާ ކަމަކަށްވާނަމަ ނުވަތަ އިސްތިއުނާފުކުރާ މައްސަލައާ ސީދާ ގުޅިފައިވާ ނުކުތާއަކަށްވާނަމަ، އަދި ޤާނޫނީ ނުކުތާއެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލައިގަތުމުގައި ހުރަހެއް ނެތެވެ.

3. އެފަދަ ނުކުތާއަކާ ގުޅިގެން މައްސަލައިގެ އިތުރު ވާޤިޢާތަކެއް ކަށަވަރުކުރަން ނުޖެހުމާއި، އެ ނުކުތާއެއް ދަށު ކޯޓަށް ހުށަހަޅުއްވުން ސަބަބާއި، މައްސަލައިގެ ފަރައިގެންވާ ކަންކަމާ އެ ނުކުތާއާ ގުޅޭ ކަނޑައެޅުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރެވިދާނެ ކަންކަމެވެ.

އާމިނަތު ނާޒްލީ ވ. ސީގޭޓް ދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/20 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އާމިނަތު ނާޒްލީ އާއި ސީގޭޓް ދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް. ހައިކޯޓާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ނިންމުމެކެވެ.

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަތަކުގައި އާންމު އުސޫލަކީ އައު ހުށަހެޅުންތަކެއް ހުށަހަޅައި އެއާ މެދު ބަހުސް ނުކުރުމެވެ. ނަމަވެސް، މައްސަލައިގެ ބާވަތާއި އަލަށް ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުމުގެ މުހިންމުކަމާއި ބަރުދަނާއި، ފުރުޞަތު ނުދީފިނަމަ ނިކުމެދާނެ ނަތީޖާގެ މައްޗަށް ބަލައި، ހާއްސަ އިސްތިސްނާ ޙާލަތްތަކެއްގައި އެ ހުށަހެޅުން ޤަބޫލުކުރެވިދާނެއެވެ.
2. އިސްތިސްނާ ޙާލަތްތަކުގައި ބަލައިގަންނަ އައު ހެކިތަކީ (1) ދަށު މަޙްކަމާގައި ހުށަހެޅުމަށް މަސައްކަތްކޮށްގެންވެސް ލިބިފައިނުވާ (Non-availability)؛ (2) މައްސަލައިގެ މައުޟޫޢާ ހުށަހެޅިގެންވާ ވަރަށް ނުފޫޒެއް ފޯރުވާފަދަ (Relevance)؛ އަދި (3) ބަރުދަނާކަމާ ސުވާލު އުފެދިފައިނުވާ (Credibility) ހެކިތަކެއް ވާންވާނެއެވެ.

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަބްދުﷲ އާމިން އަބްދުލް ގައްޔޫމް އަދި ޙުސައިން ނައީމް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަބްދުﷲ އާމިން އަބްދުލް ގައްޔޫމް އަދި ޙުސައިން ނައީމް [2026] SC 22 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-A/28, 29, 30 ޤަޟިއްޔާ)

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި އަބްދުﷲ އާމިން އަބްދުލް ގައްޔޫމް އަދި ޙުސައިން ނައީމް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ދަޢުލަތާއި ހައިކޯޓުން ހުކުމްކުރެވުނު ނަމާ ގޮތް ނުވާ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ބަލައިގަނެވޭނީ އިސްތިސްނާ ޙާލަތްތަކެއްގައި އެކަނިއެވެ. އެއީ، ކުރިން ނިންމާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތަކާ ހިލާފުވުން، އެ ނިންމުމުން ޢަދުލު ނިޒާމުގެ ސާބިތުކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުރައްކާ ހުރުމާ، އެ ގާނޫނަކީ ބަލާ ކަމެއްގެ ތެރެއިން ނުވާ ކަމެއް ސިފަކޮށްފައި ނޯވެމްބަރު ދިޔުން ފާހަގަކުރެވޭ ޙާލަތްތަކެއް ކަމާއި، އަދި ޢުލަމާއުގެ ހުކުމާ މެދު ބަހުސްކުރެވޭ ކަމެއް މިހާރު ވާނީ ޖެހޭގެން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޝަރީޢަތުގެ ކަމެއް ކަމުގައި ނެގުމެވެ.